فانه مفسد عند الامام الشافعي رضي الله عنه لا عندنا ولو صلى على ظن أنه محدث أو عليه نجاسة مانعة ثم تبين خلاف ذلك لا تجزئه تلك الصلاة لان العبرة لما ظنه لا لما في نفس الامر ويخشى عليه الكفر كما في السراج (قوله وهو على اعتقاد مذهبه) أما اذا قلد مذهب المؤتم فقد اتحد معتقدهما ولا كلام فيه (قوله ولا نية له) أي للمتلاعب (قوله فلا وجه لحل صحة صلاته) الاولى حذف حل ولو علم بفساد صلاة امامه اما بشهادة عدول انه أحدث ثم صلى مثلا واما باخبار منه عن نفسه ويقبل قوله ان كان عدلا تلزمه الاعادة وان لم يكن عدلا لا يقبل لكن تستحب الاعادة كما في السراج واذا علم مفسد في صلاة الامام لا يجوز له الاقتداء به اجماعا (قوله والخلاف الخ) اعلم ان طهارة التيمم فيها جهة الاطلاق باعتبار عدم توقتها بخلاف طهارة المستحاضة مثلا وجهة الضرورة باعتبار أن المصير اليها لضرورة العجز عن الماء وهذا الاخلاف فيه وانما الخلاف في التعليل فعلل محمد هنا بجهة الضرورة انتفى جواز اقتداء المتوضئ بالمتيمم احتياطا وهما علا الصحة بجانب الاطلاق لان طهارته كالطهارة بالماء من حيث ذلك وهذا الاختلاف مبني على الخلاف الذي ذكره (قوله وظاهر النص يدل عليه) فان الله تعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فانه ذكر الآيتين وجعل الخلافية بينهما (قوله وعند محمد بين الطهارتين) أي واحد اهما ضرورية والاخرى أصلية ولا شك أن من اشتمل على الطهارة الاصلية أقوى حالا من حال من اشتمل على الطهارة الضرورية فصار كما لو كان مع المتوضئ ماء فاقتدى بالمتيمم فانه لا يجوز لهما أن التيمم طهارة مطلقة أي غير موقتة بوقت الصلاة ولهذا لا تتقدر بقدر الحاجة (قوله وصح اقتداء غاسل بماسح) لاستوائهما ثم الماسح على الجبيرة اولى من الماسح على الخف لان مسحها كالغسل لما تحتها بخلاف الخف (قوله او خرقة قرحة) أي جراحة (قوله لا يسيل منها شئ) فان سال فهو معذور ان استوفى شروطه فلا يصح الاقتداء به الا لمثله اولمن هو اسوأ حالا منه (قوله وصح اقتداء قائم بقاعد) أي يركع ويسجد وهذا عندهما خلافا لمحمد وقوله أحوط كما في البرهان وغيره والدلائل مستوفاة في المطولات (قوله وصلى خلف أبي بكر الخ) فائدة زائدة وقوله ثم اتم لنفسه أي لانه مسبوق (قوله اتفاقا على الاصح) يعني أن حكاية الاتفاق أصح من حكاية الخلاف ومثله يقال في نظائره (قوله وفي الظهيرية هو الاصح) محمول على انه الاصح من قولي محمد لا الاصح مطلقا لان أكثر العلماء اخذ بقوليهما وقد اوضحه السيد (قوله وصح اقتداء موم مثله) سواء كانا قائمين او قاعدين او مستلقين او مضطجعين او مختلفين وكلها جائزة في الاصح كما في النهاية بل صحح القهستاني الاجماع عليه (قوله أو المأموم مضطجعا) اي أو كان المأموم مضطجعا والامام قاعدا قال في الشرح لعكسه قال الزيلعي وهو المختار لكن في النهر عن القهستاني الاظهر الجواز على قولهما وكذا على قول محمد في الاصح وهو المناسب لاطلاق كلام المصنف ولا ينافيه قوله بمثله

لحل صحة صلاته (وصح اقتداء متوض بمتيمم) عندهما وقال محمد لا يصح والخلاف مبني على ان الخلافية بين الآلتين التراب والماء أو الطهارتين الوضوء والتيمم فعندهما بين الآلتين وظاهر النص يدل عليه فاستوى الطهارتان وعند محمد بين الطهارتين التيمم والوضوء فيصير بناء القوي على الضعيف وهو لا يجوز ولا خلاف في صحة الاقتداء بالمتيمم في صلاة الجنازة (و) صح اقتداء (غاسل بماسح) على خف او جبيرة او خرقة قرحة لا يسيل منها شئ (و) صح اقتداء (قائم بقاعد) لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم السبت او الاحد في مرض موته جالسا والناس خلفه قياما وهي آخر صلاة صلاها اماما وصلى خلف أبي بكر الركعة الثانية صبح يوم الاثنين مأموما ثم اتم لنفسه ذكره البيهقي في المعرفة (و) صح اقتداء (بأحدب) لم يبلغ حدبه حد الركوع اتفاقا على الاصح واذا بلغ

وهو يخفض للركوع قليلا يجوز عندهما وبه اخذ عامة العلماء وهو الاصح بمنزلة الاقتداء بالقاعد لاستوائهما نصفه الاسفل ولا يجوز عند محمد قال الزيلعي وفي الظهيرية هو الاصح انتهى فقد اختلف التصحيح فيه (و) صح اقتداء (موم بمثله) بأن كانا قاعدين او مضطجعين او المأموم مضطجعا والامام قاعد القوة حاله